TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia en la que estudias. Luego repasa las reglas en la sección correspondiente y verifica en la literalidad los elementos y consecuencias (penas, inhabilitaciones y circunstancias) en el texto de los artículos citados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Resolución arbitraria en asunto administrativo (autoridad o funcionario)	a404	Tipifica la resolución arbitraria en lo administrativo, dictada a sabiendas de su injusticia, y fija consecuencias específicas para autoridad o funcionario.
Efectos penales por el delito de los hechos de este capítulo	a418	Establece pérdida de posibilidad de subvenciones/ayudas públicas y de beneficios fiscales o de Seguridad Social durante un periodo determinado.
Cohecho del particular que da la dádiva o retribución (según solicitud)	a424	Regula la conducta del particular que entrega dádiva o retribución atendiendo solicitud de autoridad/funcionario o participante en función pública.
Solicitud o aceptación de remuneración en actos de los artículos anteriores	a430	Castiga la solicitud de dádivas o la aceptación de ofrecimiento/promesa cuando alguien se ofrece a realizar las conductas previas.
Reparación del perjuicio del patrimonio público antes del juicio oral	a434	Prevé reducción de pena en 1 o 2 grados si el perjuicio causado al patrimonio público se repara de modo efectivo e íntegro antes del inicio del juicio oral.
Abuso de cargo en estafa o fraude de prestaciones de la Seguridad Social (autoridad o funcionario)	a438	Ajusta las penas al caso en que autoridad/funcionario, abusando de su cargo, cometa estafa o fraude de prestaciones del art. 307 ter.

3. Resolución arbitraria en el ámbito administrativo (arts. a404)

Núcleo del tipo y consecuencia principal

- Autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta resolución arbitraria en asunto administrativo.
- Consecuencia: inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo por nueve a quince años.

4. Efectos acumulables: pérdida de ayudas e incentivos (arts. a418)

Contenido del efecto

- Se pierde la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante seis a diez años.
- También se pierde el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis a diez años.

5. Conducta del particular: entrega de dádiva o retribución (arts. a424)

Cuándo se equipara la pena

- El particular entrega dádiva o retribución atendiendo la solicitud de autoridad/funcionario o persona que participe en la función pública.
- Se imponen al particular las mismas penas de prisión y multa que a quienes corresponda.

6. Ofrecimiento, solicitud o aceptación de remuneración vinculada a las conductas anteriores (arts. a430)

Modalidades castigadas y pena

- Si alguien solicita de terceros dádivas/presentes o cualquier otra remuneración, o acepta ofrecimiento o promesa.
- La pena es prisión de seis meses a un año.

7. Atenuación por reparación efectiva e íntegra antes del juicio oral (arts. a434)

Condición temporal y efectos en la pena

- La atenuación opera si el culpable reparó de modo efectivo e íntegro el perjuicio al patrimonio público antes del inicio del juicio oral.
- Los jueces y tribunales imponen la pena inferior en uno o dos grados.

8. Abuso de cargo en estafa o fraude de prestaciones del Sistema de Seguridad Social (arts. a438)

Pena, inhabilitación y regla de subsidiariedad

- Autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, comete estafa o fraude de prestaciones del art. 307 ter.
- Penas respectivamente señaladas en mitad superior y, pudiéndose llegar hasta la superior en grado; inhabilitación especial por tres a nueve años, salvo pena más grave en otro precepto.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Inhabilitación especial por resolución arbitraria en asunto administrativo	nueve a quince años	a404
Pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas	seis a diez años	a418
Pérdida del derecho a gozar beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad Social	seis a diez años	a418
Prisión por solicitud o aceptación de remuneración en las conductas previas	seis meses a un año	a430
Inhabilitación especial por abuso de cargo en estafa o fraude de prestaciones	tres a nueve años	a438

10. Cierre de repaso

Para el repaso final, localiza en el mapa la conducta concreta (resolución arbitraria, dádiva del particular, ofrecimiento/aceptación, reparación o abuso de cargo) y contrasta la literalidad de la pena o efecto con el artículo citado.

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.